

Pierre J. FISCHER
fishrp@pm.me +33 76748 2009
39 rue de la Figairasse, Bat I
MONTPELLIER 34070
F-

24 juillet 2026

Tribunal de Proximité de Haguenau
41 rue de la Redoute
CS 10240
67504 HAGUENAU Cedex

Objet: Assignment en partage judiciaire de succession FISCHER née DURRENBERGER Aline

Madame, Monsieur,

LE CONTEXTE

Je soussigné, Pierre Jacques FISCHER, demeurant au 39 rue de la Figairasse, Bât I, 34070 MONTPELLIER, ai l'honneur de vous saisir par la présente afin de solliciter un partage judiciaire concernant la succession de feu FISCHER née DURRENBERGER Aline, décédée selon l'**acte de décès^d** de FISCHER née DURRENBERGER Aline du 19 Nov 2021, Numéro 37 - Mairie de Mertzwiller

En effet, trois années après le décès et deux tentatives de règlement amiable, il n'a pas été possible de parvenir à un accord entre les parties concernées. Par conséquent, je me vois contraint de demander l'intervention du tribunal pour procéder au partage des biens conformément aux dispositions légales en vigueur.

En effet, les trois soeurs ont refusé tout à la fois, de faire la réunion fictive des biens distribués après la donation-partage de 1986 et de me restituer, sur l'immeuble sis à Mulhouse, le quasi-usufruit né d'un partage judiciaire qui m'a été imposé en 2011. Et alors que le notaire refuse de m'adresser un procès-verbal de carence, la situation est dans l'impasse.

LES PARTIES

la **donation-partage^a** du 19 Fev 1986 des époux Georges Fischer et Aline Durrenberger, par Me Lotz en quatre parts égales de biens immobiliers au profit des parties héritières et seuls quatre enfants, identifiés par le projet **d'affirmation sacramentelle^b** du 3 mars 2022 qui actualise les adresses comme suit:

- Michèle Fischer, demeurant à Mertzwiller (67580) 9 rue du Général Koenig
- Marguerite Besnier, demeurant à Goersdorf (67360) 9 rue des châtaigniers
- Aline Salzeman, demeurant à Armeau (89500) 34 rue de l'île de France
- Pierre Fischer, demeurant à Montpellier (34070) 39 rue de la Figairasse Bât I

LE PATRIMOINE EXISTANT

- en plus de la donation-partage sus-mentionnée la **déclaration de succession^e** du 3 mars 2022 projetée par Me Lotz, se limitait au partage en quatre parts égales
- du seul **actif net successoral** à hauteur de **129 026,58 €**. Cette proposition n'a pas trouvé l'accord de Pierre F. pour les raisons ci-dessous.

LES MOTIFS